

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/1046/25

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – זכות להחזיק בגופות מחבלים לצורכי משא ומתן), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 70ג. 1. בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹, אחרי סעיף 70ב יבוא:

"אי החזרת גופת 70ג. על אף הוראות כל דין, רשאי שר הביטחון, מבצע מעשה טרור בהסכמת ראש הממשלה, להורות כי לא תוחזר גופתו של מי שנהרג אגב ביצוע מעשה טרור, לידי משפחתו או לידי ארגון טרור ששלחו, אם באותה העת הוחזק בידי ארגון הטרור ששלחו אזרח ישראלי או גופתו, והם לא הוחזרו לידי ממשלת ישראל."

דברי הסבר

לאחרונה, קבע בג"ץ בעניין מוחמד עליאן (בג"ץ 4466/16) כי אין הסמכה מפורשת בחוק המתירה החזקת גופות מחבלים בישראל לצורכי משא ומתן. בעקבות הנוהג שהשתרש בקרב האויב להחזיק בידו שבויים ישראלים וגופותיהם, תוך התעמרות במשפחותיהם ובאי עמידה בכללים הבין-לאומיים, מוצע להסמיק את שר הביטחון בהסכמת ראש הממשלה, להורות על החזקה בגופות מחבלים כ"קלף מיקוח", כאשר ארגוני הטרור ששלחו אותם מחזיקים באזרח ישראלי או בגופתו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/1139/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1803/24).

הצעת החוק זהה לפ/1139/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)